



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi	Giudice
dott.ssa Annamaria Di Giulio	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46129/2023 promossa da:

Parte_1 (C.F. C.F._1) e Parte_2 (C.F. C.F._2), entrambi con il patrocinio dell'avv.to MADAIO MASSIMO con elezione di domicilio presso il procuratore in indirizzo telematico.

RICORRENTI

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: separazione personale.

CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 04.04.2024.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 27.07.2002, che dalla loro unione era nato in Roma un figlio, Persona_1, in data 29/09/2006 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.

Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione.

- 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;*
- 2. la casa coniugale sita in Roma, in Via Latisana n. 27, Scala B, Int. 7, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà in godimento ed assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto, essendosene il marito già allontanato;*
- 3. la moglie si impegna a corrispondere al marito, la somma mensile di euro 300,00, al fine di contribuire al pagamento, da parte del marito, della rata di mutuo gravante sull'immobile coniugale, ma a carico del solo marito e, contestualmente, il marito, si impegna a restituire alla moglie le suddette somme, al momento di un eventuale procedimento giudiziario di scioglimento della comunione sul suddetto immobile, oppure di una eventuale vendita a terzi concordata dai coniugi, oppure di una eventuale cessione delle quote del marito direttamente alla moglie;*
- 4. il figlio Per_1 resterà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa coniugale;*

5. Il minore trascorrerà con il padre, compatibilmente con i turni lavorativi dello stesso e degli impegni del minore, due giorni a settimana, preferibilmente il martedì ed il giovedì, dalle ore 16:30 alle 19:30; due week end al mese alternati, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica;
6. il minore trascorrerà con il padre, alternativamente alla madre e secondo il criterio anche dell'alternanza annuale, le festività natalizie suddividendo tra essi i giorni 24, 25 e 26 dicembre e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio comprensivi del pernottamento. Le festività pasquali saranno suddivise in due periodi (dal Giovedì Santo alla domenica di Pasqua e dalla sera della domenica di Pasqua al martedì successivo), che il figlio trascorrerà con i genitori alternativamente nei due periodi. Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà fino a 15 giorni anche non consecutivi, con ognuno dei genitori, che si 2 comunicheranno a vicenda i rispettivi periodi, entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
7. i coniugi avranno con sé il figlio tutti gli anni nel giorno del proprio compleanno e, rispettivamente, nel giorno della Festa della Mamma e del Papà, nonché del compleanno dei rispettivi nonni, anche se non ricadenti nelle giornate di rispettiva competenza;
8. il marito corrisponderà alla moglie: come mantenimento per il figlio, la somma mensile pari ad euro 300,00 (Trecento/00), oltre il 50% delle spese straordinarie, da far pervenire presso il domicilio della moglie medesima entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese straordinarie e quelle straordinarie "obbligatorie" verranno disciplinate conformemente al Protocollo d'Intesa del 17.12.2014 in uso presso il Tribunale di Roma, e sostenute in egual misura tra i coniugi; ovvero, con riferimento a quelle per le quali è necessario il preventivo accordo dei coniugi, suddivise nelle seguenti categorie: iscrizioni e rette scolastiche di scuole private, iscrizioni e spese universitarie pubbliche e private, viaggi di istruzione, pre-scuola, doposcuola e baby sitter, spese per attività ludica, corsi di lingua, attività artistiche, informatica, viaggi di istruzione, spese di acquisto e manutenzione dei mezzi di trasporto, centri estivi; spese sportive: attrezzatura sportiva, attività agonistica; spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate; esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, logopedia e psicoterapia; spese scolastiche: iscrizioni di università pubbliche e private ed in ogni caso, nessuna esclusa rispetto a quelle indicate nel citato protocollo; con riferimento, invece, alle spese straordinarie "obbligatorie" suddivise nelle seguenti categorie: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di 3 bollo, e di assicurazione per il mezzo di trasporto, in ogni caso, nessuna esclusa rispetto a quelle indicate nel citato protocollo; in virtù del sopracitato Protocollo, anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare il genitore (e non altri), a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato, in difetto di riscontro il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta; le parti si danno atto di aver ricevuto una copia del suindicato Protocollo in vigore presso il Tribunale di Roma.
9. Il marito rinuncia alla quota spettante per l'"assegno unico figlio" e, pertanto, l'importo dello stesso sarà incassato totalmente ed esclusivamente dalla moglie.
- All'udienza del 04.04.2024, che si svolgeva secondo le modalità della trattazione cartolare, i ricorrenti insistevano nelle loro richieste e il G.D. si riservava di riferire al Collegio.

Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.

Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e del figlio, prossimo al raggiungimento della maggiore età, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.

Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara la separazione personale dei coniugi *Parte_1* *Parte_2*,
i quali hanno contratto matrimonio in Accumoli (RI) il 27.07.2002, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Accumoli (RI) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto 1, parte II, serie A, uff. 1);
3. spese irripetibili.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, in data 08/04/2024.

IL GIUDICE REL.
dott.ssa Annamaria Di Giulio

IL PRESIDENTE
dott.ssa Marta Ienzi